



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Ofício CMOG 024/2024

Palavras-Chave: PPP; Cidade Inteligente; Barretos; FPM

Assunto: Mecanismo de Garantia FPM

Destinatário: Caixa Econômica Federal (CEF)

C/ Cópia: NA

Objeto da análise: CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos termos dos requisitos contidos na LICITAÇÃO, e seus ANEXOS, e, notadamente, no presente CONTRATO, e seus ANEXOS, para a Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de efficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barretos.

Lucas Alves de Mendonça Junior,
Gerente Geral de Rede | Agência Barretos
Caixa Econômica Federal

Trata-se de questionamento do Sr. Gerente Geral da Caixa Econômica Federal, via email de 22/02/2024, sobre sistemática de depósitos na conta vinculada, das parcelas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM):

Vistos.

O Poder Concedente manifestou em email de 28/02/2024:

O instrumento CONTRATO DE NOMEAÇÃO DO AGENTE DE GARANTIA E ADMINISTRAÇÃO DA CONTAS DE TERCEIROS tem, entre outros, o objetivo de:

[...]

1.3 Custódia dos repasses das parcelas provenientes do FPM, quando necessário à complementação da PRM devida à CONCESSIONÁRIA;

1.4 Transferência de repasses da CIP e do FPM para a CONTA VINCULADA;

[...]

Quando o Poder Concedente firma o contrato com o Banco Garantidor (CEF), é esperado que este resolva a assimetria de garantias entre o Poder Concedente e a Concessionária. Não é expertise destes últimos tal procedimento, mas sim do Agente Garantidor.

Em análise ao email enviado sobre a sugestão proposta pelo Banco Garantidor, podemos inferir que este por si só não consegue cumprir na integralidade o contrato e depende de um terceiro (Banco do Brasil) para se fazer cumprir. Portanto, a sistemática de depósitos na conta vinculada, das parcelas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) sugerida nada mais é que um complemento que o



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Banco Centralizador não consegue cumprir (uma vez que a exclusividade da conta do FPM é do Banco do Brasil).

Uma vez explicada a contextualização, passamos a focar na solução. O Banco do Brasil foi consultado [via ofício 021/2024] sobre a sugestão acima apresentada e estamos aguardando o retorno. Segue ofício enviado ao Banco do Brasil.

No dia 29/02/2024, o Banco do Brasil se manifestou:

Ref. Ofício 021/2024

Prezados,

Na qualidade de exclusivo repassador do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme artigo no 92 da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966, artigo 1º parágrafo 5º, da Lei 12.058 de 13 de outubro de 2009 e "Cartilha FPM" disponibilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no site: https://cdn.tesouro.gov.br/sistemas-internos/apex/producao/sistemas/thot/arquivos/publicacoes/28549_909191/anexos/6370_978491/Cartilha%20FPM.pdf?v=484, o Banco do Brasil vem respeitosamente informar:

- 1. O Banco do Brasil **não** firmou qualquer tipo de contrato ou convênio com nenhuma instituição financeira prevendo a possibilidade de transferência automatizada de recursos do FPM;*
- 2. Diante do exposto no item anterior **NÃO EXISTE** a possibilidade de transferência automática de percentual ou mesmo do total dos créditos do FPM para conta em outra instituição financeira;*

Sabendo disso, fica pacificada a tese que o Poder Concedente defende desde o princípio. De qualquer maneira o Poder Concedente tem o interesse em colaborar para que a execução contratual seja satisfatória também à Concessionária, que por natureza é um prestadora de serviços públicos do município de Barretos e também para o Agente Garantidor (CEF).

Ficando claro que a operacionalização sugerida foge do escopo do Poder Concedente (e também da Concessionária), cabe o Poder Concedente devolver o questionamento a única entidade capaz de resolver a situação, a Caixa Econômica Federal:

A Caixa Econômica Federal já adotou alguma providência - firmou convênio de operacionalização - junto ao Banco do Brasil, para que os valores que lá são depositados referente ao FPM sejam transferidos para a conta vinculada do contrato em questão.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Em caso positivo, existe algum documento que formalize essa providência?

Em caso negativo, existe uma previsão para que a providência seja adotada?

É possível posicionar o Poder Concedente (e a Concessionária) semanalmente sobre o status deste convênio BB e CEF?

É o que tínhamos a consultar. Sem mais para o momento,

Barretos, 04 de março de 2024.

ASSINADO NO ORIGINAL

Danilo Rodrigo Ferreira Mendes

Ouvidor-Geral do Município / Coordenador do CMOG

ASSINADO NO ORIGINAL

Paulo Fenando Scannavino

Controlador-Geral do Município / Membro CMOG

ASSINADO NO ORIGINAL

Fernando Oliveira Soares

Secretário Municipal de Finanças / Membro CMOG